

1501918-25.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2287268/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

4956/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2287268 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA,

4956/21/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1501918-25.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501918-25.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2287268/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

4956/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2287268 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA,

4956/21/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas de Jesus Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUCAS DE JESUS SANTOS pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 20/10/2021. Narra a denúncia que o réu guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 08 porções de cocaína, com peso aproximado de 21 gramas, e 28 porções de maconha, com peso aproximado de 38 gramas (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, e laudo de constatação a fls. 13/14), sem autorização ou em desacordo com determinação legal

ou regulamentar.

Em audiência de custódia, a prisão do réu foi convertida em preventiva (f. 57/61). Notificado, apresentou defesa prévia (f. 93/94).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 14/12/2021 (f. 105/107).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (f. 1/2), pelo Boletim de Ocorrência (f. 8/10), pelo auto de exibição/apreensão (f. 11/12), pelos depoimentos (f. 4/5), pelo laudo pericial dos entorpecentes (f. 98/100), corroborados pelas oitivas em juízo.

A testemunha Edson Gomes Rodrigues, guarda municipal, relatou que efetuava patrulhamento de rotina pelo Jardim Amanda, na Avenida Brasil, quando avistou um indivíduo em uma árvore urinando, no estacionamento da unidade de saúde; sua colega Eliane desceu para abordá-lo, momento em que ele empreendeu fuga; o réu deixou cair uma sacola. Na sacola, foram encontradas 28 porções de maconha, 8 de cocaína e R\$ 51,65 em dinheiro. O local não é conhecido como ponto de tráfico, sendo que o ponto de droga fica em rua acima.

Referido depoimento foi corroborado pela testemunha Eliane Rojo, guarda municipal, que também participou da ocorrência afirmou que viu o réu fazendo uma venda, sendo que o ato de urinar foi como uma tentativa de despistar os guardas municipais. O local não é conhecido como ponto de tráfico; foi necessário efetuar disparos com bala de borracha no chão porque o réu foi em sua direção em fuga.

Interrogado o réu afirmou que as drogas lhe pertenciam, mas eram para uso próprio. Tinha feito uso de cocaína pouco tempo antes. Trabalhava com reciclagem e comprou com o dinheiro produto do trabalho. A quantia apreendida foi o troco da compra de drogas anterior e usaria para comprar crack.

Os GMs foram unânimes ao narrarem que o réu estava em via pública, sendo abordado devido ao seu comportamento, sendo que as drogas foram encontradas na sacola que ele descartou ao empreender fuga; dispensa que se deu à vista dos guardas municipais.

O réu confirmou que trazia consigo as drogas, alegando ser para uso próprio.

Entretanto, a quantidade e variedade é incompatível com a condição de usuário, estando, ainda, na posse de dinheiro em notas variadas. Encontrava-se, ainda, na posse de dois aparelhos celular. Tudo isso incompatível com a condição alegada de "catador de reciclado".

A divergência dos Guardas Municipais sobre o terem visto fazendo a venda, o que somente foi confirmado pela GM Eliane Rojo, mas, ultrapassado isso, os argumentos lançados acima são suficientes para reconhecer a finalidade de tráfico.

Por fim, sobre a versão do réu, não é demais ressaltar que quando ouvido em sede policial apresentou versão diversa, oportunidade na qual negou a posse das drogas. A traficância ficou, assim, bem demonstrada pela quantidade e variedade de drogas que estavam em poder do réu, circunstância que permite a configuração do crime imputado. Além disso, o réu tinha consigo a quantia de R\$ 51,65 a evidenciar sua atuação no tráfico local.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Deve-se reconhecer, no caso, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Anoto que os antecedentes existentes são de tempo muito anterior e relativos a crimes de furto.

A quantidade em seu poder, entretanto, era significativa, especialmente considerando a realidade local, pelo que a redução deve ser à metade. E sendo considerada para fixação do redutor, não pode ser levada em consideração na pena base.

Nessas condições passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e no artigo 59, do Código Penal, o réu possui maus antecedentes conforme FA e certidão de fls. 41/56, pelo fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Diminuo a pena à metade, por força do art. 33, §4o, da Lei 11343/06, fixando em definitivo, não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, em 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias multa.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica das rés (CP, arts. 49 e 60).

Diante da quantidade de drogas e dos maus antecedentes, justifica-se a imposição do regime inicial semiaberto.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde 21/10/2021, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, uma vez reconhecido o tráfico dito privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 3 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu LUCAS DE JESUS SANTOS, RG: 44.750.544, filho de Maria do Carmo de Jesus Santos, nascido em 21/03/1989 em Mascote - BA, como incurso nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 291 dias multa, no piso legal. SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Diante da pena aplicada, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, clausulado, com cumprimento em regime de plantão, se necessário.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação

vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumram-se.

Hortolândia, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA